P U T U S A N

Nomor 1769/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap	:	**ANDRI SUSANTO**
Tempat lahir	:	Medan
Umur/Tgl.Lahir	:	30 Tahun / 13 November 1992
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Cinta Karya Gang Perbatasan Lingkungan VIII Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Kuli Bangunan

Terdakwa II

Nama Lengkap	:	**RAMA SATRIA**
Tempat lahir	:	Medan
Umur/Tgl.Lahir	:	28 Tahun / 17 Juli 1994
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Sejati Gang Selamet Lingkungan IV Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hj. Erlina, S.H., Elfina, S.H., Sri Wahyuni S, S.H., Desi Riana Harahap, S.H., M.H., Syarifahta Sembiring, S.H., Rahma Lubis, S.H., adalah Advokat-Advokat pada Lembaga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bantuan Hukum “MENARA KEADILAN” yang berkantor di Jalan Bambu No. 64 Medan berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 1769/Pid.Sus/2023/PN Mdan tanggal 17 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1769/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1769/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- bBerkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI SUSANTO dan Terdakwa RAMA SATRIA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Pemufakatan jahat secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwaan Primair);
2. Membebaskan Terdakwa ANDRI SUSANTO dan Terdakwa RAMA SATRIA dari dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa ANDRI SUSANTO dan Terdakwa RAMA SATRIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Pemufakatan jahat secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bukan bentuk tanaman jenis Shabu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwaan Subsidair);
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI SUSANTO dan Terdakwa RAMA SATRIA dengan pidana penjara masing-msaing selama 5

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu (Methamphetamine) dengan berat kotor keseluruhan 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram

Sedangkan barang bukti A dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram

- 2 (dua) Bungkus plastic yang berisikan beberapa plastic klip kosong

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ANDRI SUSANTO dan Terdakwa RAMA SATRIA bersama dengan saksi SUSANTO Alias SUSAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2023 tahun 2023 bertempat di Jalan Sejati Gang Selamet Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “Pemufakatan jahat bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu”; yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wib, saksi SURANTA TARIGAN, saksi JEFRI TARIGAN, saksi BORIS BONAPARTE dan saksi ANDREW M., NABABAN (Masing-masing anggota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepolisian dari Polsek Medan Baru) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sejati Gang Selamet Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan adanya peredaran narkotika jenis shabu selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi mendatangi sebuah rumah milik Terdakwa ANDRI SUSANTO dan para saksi mengetuk pintu rumah tersebut lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap saksi SUSANTO Alias SUSAN bersama dengan Terdakwa ANDRI SUSANTO dan Terdakwa RAMA SATRIA kemudian para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastic yang berisikan beberapa plastic klip kosong dari atas lantai selanjutnya para saksi melakukan introgasi terhadap saksi SUSANTO Alias SUSAN bersama dengan Terdakwa ANDRI SUSANTO dan Terdakwa RAMA SATRIA dan saksi SUSANTO Alias SUSAN mengakui bahwa Narkotika jenis shabu adalah milik saksi SUSANTO Alias SUSAN yang dibeli Terdakwa sebanyak per 1 (satu) gram dari GUSTI (belum tertangakp) dengan seharga Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana saksi Terdakwa RAMA SATRIA membantu menjualkan narkotika jenis shabu milik Terdakwa dengan seharga perpaket nya Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa ANDRI SUSANTO menyediakan rumah untuk menjual narkotika jenis shabu milik Terdakwa selanjutnya saksi SUSANTO Alias SUSAN bersama dengan Terdakwa ANDRI SUSANTO dan Terdakwa RAMA SATRIA berserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna porses secara lebih lanjut.

Bahwa benar sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No Lab : 3813 / NNF / 2023 tanggal 03 Juni 2023 oleh DEBORA M. HUTAGAOL Nrp 74110890 dan R.FANI MIRANDA, S.T Nrp.9202050 masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti A. 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, B. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, C. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, D. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine Barang bukti A,B,C dan D milik Tersangka ANDRI SUSANTO, SUSANTO Alias SUSAN dan RAMA SATRIA adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Yo 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ANDRI SUSANTO dan Terdakwa RAMA SATRIA bersama dengan saksi SUSANTO Alias SUSAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2023 tahun 2023 bertempat di Jalan Sejati Gang Selamet Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan" Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu"; yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wib, saksi SURANTA TARIGAN, saksi JEFRI TARIGAN, saksi BORIS BONAPARTE dan saksi ANDREW M., NABABAN (Masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Medan Baru) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sejati Gang Selamet Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan adanya peredaran narkotika jenis shabu selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi mendatangi sebuah rumah milik Terdakwa ANDRI SUSANTO dan para saksi mengetuk pintu rumah tersebut lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap saksi SUSANTO Alias SUSAN bersama dengan Terdakwa ANDRI SUSANTO dan Terdakwa RAMA SATRIA kemudian para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastic yang berisikan beberapa plastic klip kosong dari atas lantai selanjutnya para saksi melakukan introgasi terhadap saksi SUSANTO Alias SUSAN bersama dengan Terdakwa ANDRI SUSANTO dan Terdakwa RAMA SATRIA dan saksi SUSANTO Alias SUSAN mengakui bahwa Narkotika jenis shabu adalah milik saksi SUSANTO Alias SUSAN yang dibeli Terdakwa sebanyak per 1 (satu) gram dari GUSTI (belum tertangakp) dengan seharga Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana saksi Terdakwa RAMA SATRIA membantu menjualkan narkotika jenis shabu milik Terdakwa dengan seharga perpaket nya Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa ANDRI SUSANTO menyediakan rumah untuk menjual narkotika jenis shabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

milik Terdakwa selanjutnya saksi SUSANTO Alias SUSAN bersama dengan Terdakwa ANDRI SUSANTO dan Terdakwa RAMA SATRIA berserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna porses secara lebih lanjut.

Bahwa benar sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No Lab: 3813 / NNF / 2023 tanggal 03 Juni 2023 oleh DEBORA M. HUTAGAOL Nrp 74110890 dan R.FANI MIRANDA, S.T Nrp.9202050 masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti A. 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, B. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, C. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, D. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine Barang bukti A,B,C dan D milik Tersangka ANDRI SUSANTO, SUSANTO Alias SUSAN dan RAMA SATRIA adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Boris Bonaparte, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi beserta rekan Saksi Suranta Tarigan, Jefri Tarigan, dan Andrew M. Nababan dari anggota kepolisian dari Polsek Medan Baru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sejati, Gang Selamet, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, adanya peredaran narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi dan rekan menuju tempat tersebut dan sesampainya dilokasi Saksi dan rekan mendatangi sebuah rumah milik Terdakwa Andri Susanto, lalu Saksi dan rekan mengetuk pintu rumah tersebut lalu Saksi dan rekan melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penangkapan terhadap Susanto Alias Susan bersama dengan Para Terdakwa;

- Bahwa ketika Saksi dan rekan melakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan beberapa plastik klip kosong dari atas lantai, selanjutnya Saksi dan rekan melakukan introgasi terhadap Susanto Alias Susan bersama dengan Para Terdakwa, yang mengakui bahwa Narkotika jenis shabu adalah milik Susanto Alias Susan yang dibeli Susanto Alias Susan sebanyak per 1 (satu) gram dari Gusti dengan seharga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa Rama Satria membantu menjualkan narkotika jenis shabu milik Susanto Alias Susan dengan seharga perpaket nya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Andri Susanto menyediakan rumah untuk menjual narkotika jenis shabu milik Susanto Alias Susan, selanjutnya Susanto Alias Susan bersama dengan Para Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna porses secara lebih lanjut;

- Bahwa Susanto Alias Susan bersama dengan Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan, dan menyatakan keterangan Saksi benar;

2. Susanto Als Susan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB, di Jalan Sejati Gang Selamet, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, tiba-tiba datang Pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan, Pihak Kepolisian mendatangi sebuah rumah milik Terdakwa Andri Susanto dan Pihak Kepolisian mengetuk pintu rumah tersebut lalu Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi bersama dengan Para Terdakwa, kemudian Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastic yang berisikan beberapa plastic klip kosong dari atas lantai, selanjutnya Pihak Kepolisian melakukan introgasi terhadap Saksi bersama dengan Para Terdakwa, yang mengakui bahwa Narkotika jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

shabu adalah milik Saksi yang dibeli Saksi sebanyak per 1 (satu) gram dari GUSTI seharga Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana Para Terdakwa membantu menjualkan narkotika jenis shabu milik Saksi dengan seharga perpaket nya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Andri Susanto menyediakan rumah untuk menjual narkotika jenis shabu milik Saksi. Selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa Andri Susanto dan Terdakwa Rama Satria berserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna porses secara lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) gram shabu Saksi bagi menjadi 15 (lima belas) paket, dan harga jual perpaket sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi berupa rokok, makan, dan menggunakan shabu gratis;
- Bahwa dalam 1 (satu) gram shabu, Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan atas menjual narkotika jenis shabu tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan, dan menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andri Susanto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Susanto Alias Susan yang merupakan teman dari Terdakwa dan Terdakwa Rama Satria;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB, di Jalan Sejati Gang Selamet, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, tiba-tiba datang Pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan, Pihak Kepolisian mendatangi sebuah rumah milik Terdakwa dan Pihak Kepolisian mengetuk pintu rumah tersebut lalu Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Susanto Alias Susan, dan Terdakwa Rama Satria, kemudian Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan beberapa plastik klip kosong dari atas lantai, selanjutnya Pihak Kepolisian melakukan introgasi terhadap Terdakwa, Susanto Alias Susan, dan Terdakwa Rama Satria, yang mengakui bahwa Narkotika jenis shabu adalah milik Susanto Alias Susan yang dibeli Susanto Alias Susan sebanyak per 1 (satu) gram dari Gusti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan seharga Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa dan Terdakwa Rama Satria, membantu menjualkan narkotika jenis shabu milik Susanto Alias Susan dengan harga perpaket nya Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa menyediakan rumah untuk menjual narkotika jenis shabu milik Susanto Alias Susan. Selanjutnya Susanto Alias Susan bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa Rama Satria berserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna porses secara lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Rama Satria mendapatkan upah dari Susanto Alias Susan berupa rokok, makan, dan menggunakan shabu gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rama Satria di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Susanto Alias Susan yang merupakan teman dari Terdakwa dan Terdakwa Andri Susanto;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB, di Jalan Sejati Gang Selamet, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, tiba-tiba datang Pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan, Pihak Kepolisian mendatangi sebuah rumah milik Terdakwa Andri Susanto dan Pihak Kepolisian mengetuk pintu rumah tersebut lalu Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Susanto Alias Susan, dan Terdakwa Andri Susanto, kemudian Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan beberapa plastik klip kosong dari atas lantai, selanjutnya Pihak Kepolisian melakukan introgasi terhadap Terdakwa, Susanto Alias Susan, dan Terdakwa Andri Susanto, yang mengakui bahwa Narkotika jenis shabu adalah milik Susanto Alias Susan yang dibeli Susanto Alias Susan sebanyak per 1 (satu) gram dari GUSTI dengan harga Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa dan Terdakwa Andri Susanto, membantu menjualkan narkotika jenis shabu milik Susanto Alias Susan dengan seharga perpaket nya Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Andri Susanto menyediakan rumah untuk menjual narkotika jenis shabu milik Susanto Alias Susan. Selanjutnya Susanto Alias Susan bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa Andri Susanto berserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna porses secara lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Andri Susanto mendapatkan upah dari Susanto Alias Susan berupa rokok, makan, dan menggunakan shabu gratis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu (Methamphetamine) dengan berat kotor keseluruhan 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan 2 (dua) Bungkus plastic yang berisikan beberapa plastic klip kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Pihak Kepolisian dari Polsek Medan Baru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sejati Gang Selamet, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, adanya peredaran narkotika jenis shabu, selanjutnya Pihak Kepolisian menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat Pihak Kepolisian mendatangi sebuah rumah milik Terdakwa Andri Susanto dan Pihak Kepolisian mengetuk pintu rumah tersebut lalu Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Susanto Alias Susan bersama dengan Terdakwa Andri Susanto dan Terdakwa Rama Satria, kemudian Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastic yang berisikan beberapa plastic klip kosong dari atas lantai, selanjutnya Pihak Kepolisian melakukan introgasi terhadap Saksi Susanto Alias Susan bersama dengan Terdakwa Andri Susanto dan Terdakwa Rama Satria dan Saksi Susanto Alias Susan mengakui bahwa Narkotika jenis shabu adalah milik Saksi Susanto Alias Susan yang dibeli Terdakwa sebanyak per 1 (satu) gram dari Gusti dengan seharga Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Rama Satria membantu menjualkan narkotika jenis shabu milik Saksi Susanto Alias Susan dengan harga perpaket nya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Andri Susanto menyediakan rumah untuk menjual narkotika jenis shabu milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi Susanto Alias Susan bersama dengan Terdakwa Andri Susanto dan Terdakwa Rama Satria berserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna porses secara lebih lanjut;
- Bahwa dalam 1 (satu) gram shabu, Susanto Alias Susan mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan upah dari Susanto Alias Susan berupa rokok, makan, dan menggunakan shabu gratis;
- Bahwa keuntungan atas menjual narkotika jenis shabu tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari Susanto Alias Susan;
- Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No Lab : 3813 / NNF / 2023 tanggal 03 Juni 2023 oleh Debora M. Hutagaol Nrp 74110890 dan R.Fani Miranda, S.T Nrp.9202050 masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti A. 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, B. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, C. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, D. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine Barang bukti A,B,C dan D milik Andri Susanto, Susanto Alias Susan dan Rama Satria adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa ”*Setiap orang*” secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana *(straafbaar feit)* dalam hal ini manusia pribadi *(natuurlijke person)* selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum *(rechts person),* yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Andri Susanto dan Terdakwa Rama Satria, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan diperkuat dengan keterangan Para Terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Para Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan ijin dari pejabat yang berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam:

a. Narkotika Golongan I;
b. Narkotika Golongan II; dan
c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III, disebutkan dan dijelaskan bahwa jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I, antara lain, Tanaman Paver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, Metamfetamina, Tanaman ganja, semua tanaman genus genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Pihak Kepolisian dari Polsek Medan Baru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sejati Gang Selamet, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, adanya peredaran narkotika jenis shabu, selanjutnya Pihak Kepolisian menuju tempat tersebut dan sesampainya di tempat tersebut Pihak Kepolisian mendatangi sebuah rumah milik Terdakwa Andri Susanto dan Pihak Kepolisian mengetuk pintu rumah tersebut lalu Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Susanto Alias Susan bersama dengan Terdakwa Andri Susanto dan Terdakwa Rama Satria, kemudian Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastic yang berisikan beberapa plastic klip kosong dari atas lantai, selanjutnya Pihak Kepolisian melakukan introgasi terhadap Saksi Susanto Alias Susan, Terdakwa Andri Susanto dan Terdakwa Rama Satria, lalu Saksi Susanto Alias Susan mengakui bahwa Narkotika jenis shabu adalah miliknya, yang dibeli Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dari Gusti dengan seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa Rama Satria membantu menjualkan narkotika jenis shabu milik Saksi Susanto Alias Susan dengan harga perpaket nya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Andri Susanto

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyediakan rumah untuk menjual narkotika jenis shabu milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi Susanto Alias Susan bersama dengan Terdakwa Andri Susanto dan Terdakwa Rama Satria berserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna porses secara lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Susanto Alias Susan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa ditangkap bukan sedang menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sehingga unsur Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsu r-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang, Majelis cukup merujuk dan mengambil alih segala pertimbangan yang sudah terbukti dalam dakwaan primair di atas, sehingga unsur ini telah terbukti adanya;

Ad.2. Unsur Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Pihak Kepolisian dari Polsek Medan Baru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sejati Gang Selamet, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, adanya peredaran narkotika jenis shabu, selanjutnya Pihak Kepolisian menuju tempat tersebut dan sesampainya di tempat ersebut, Pihak Kepolisian mendatangi sebuah rumah milik Terdakwa Andri Susanto dan Pihak Kepolisian mengetuk pintu rumah tersebut lalu Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Susanto Alias Susan bersama dengan Terdakwa Andri Susanto dan Terdakwa Rama Satria, kemudian Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil yang berisikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastic yang berisikan beberapa plastic klip kosong dari atas lantai, selanjutnya Pihak Kepolisian melakukan introgasi terhadap Saksi Susanto Alias Susan bersama dengan Terdakwa Andri Susanto dan Terdakwa Rama Satria dan Saksi Susanto Alias Susan mengakui bahwa Narkotika jenis shabu adalah milik Saksi Susanto Alias Susan yang dibelinya sebanyak 1 (satu) gram dari Gusti dengan seharga Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa Rama Satria membantu menjualkan narkotika jenis shabu milik Saksi Susanto Alias Susan dengan harga perpaket nya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Andri Susanto menyediakan rumah untuk menjual narkotika jenis shabu milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi Susanto Alias Susan bersama dengan Terdakwa Andri Susanto dan Terdakwa Rama Satria berserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna porses secara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam 1 (satu) gram shabu, Susanto Alias Susan mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa Para Terdakwa mendapatkan upah dari Susanto Alias Susan berupa rokok, makan, dan menggunakan shabu gratis. Bahwa keuntungan atas menjual narkotika jenis shabu tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari Susanto Alias Susan;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No Lab : 3813 / NNF / 2023 tanggal 03 Juni 2023 oleh Debora M. Hutagaol Nrp 74110890 dan R.Fani Miranda, S.T Nrp.9202050 masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti A. 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, B. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, C. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, D. 1 (satu) Botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine Barang bukti A,B,C dan D milik Andri Susanto, Susanto Alias Susan dan Rama Satria adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tid ak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Para Terdakwa, baik itu alasan pembenar atau alasan pemaaf, untuk itu Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung ja wab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dik enakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahana n terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu (Methamphetamine) dengan berat kotor keseluruhan 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram adalah barang yan g dilarang dan terlarang untuk diperjual belikan, diedarkan dan dipergunakan be rdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika d engan demikian terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus plastic yang berisikan beberapa plastic klip kosong adalah barang-barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya.
- Para Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Andri Susanto** dan **Terdakwa II Rama Satria** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa I **Andri Susanto** dan Terdakwa II **Rama Satria** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu (Methamphetamine) dengan berat kotor keseluruhan 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram
- 2 (dua) Bungkus plastik yang berisikan beberapa plastik klip kosong

Dimusnahkan.

8. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023, oleh kami, Eti Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sayed Tarmizi, S.H., M.H., Nurmiati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pantun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Marojahan Simbolon, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Sayed Tarmizi, S.H., M.H.	Eti Astuti, S.H., M.H.
Nurmiati, S.H.	

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)